

1501122-52.2022.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114155/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 24577615 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2114155 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Maycon Nelson de Almeida

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501122-52.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501122-52.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114155/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 24577615 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2114155 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Maycon Nelson de Almeida

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Maycon Nelson de Almeida foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 11h40min, na Rua Manga, nº 53, Bonsucesso, nesta cidade de Guarulhos, vendeu, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e consumo de terceiros, drogas, sendo cocaína, dividida em 53 porções individuais (ependorfs) com peso líquido de 57,45 gramas, cocaína sob a forma de crack, dividida em 21 porções individuais com peso líquido de 8,21 gramas, e maconha, dividida em 24 porções individuais com peso líquido de 42,43 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Narra a denúncia que Maycon guardou as drogas acima descritas em uma sacola e as trazia consigo com a finalidade de praticar traficância, tendo permanecido nas proximidades do local dos fatos à espera de consumidores. Policiais civis se dirigiram ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, e avistaram Maycon em atitude suspeita. Após breve campana, os policiais observaram que Maycon, em duas oportunidades, recebia dinheiro de usuários e, em troca, entregava drogas, que pegava uma sacola que ficava escondida em um terreno. Maycon foi abordado, e a sacola com as drogas apreendida. Informalmente, Maycon admitiu que as drogas apreendidas lhe pertenciam e que estava no local traficando.

O réu foi notificado (fl. 120) e apresentou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2022.

Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente o acusado, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, regime diverso do fechado e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais civis Silvio Oliveira Viana e Alberto de Souza Braz.

Silvio afirmou que realizava diligências pelo local dos fatos juntamente com seu colega de instituição. Fizeram breve campana e observaram que dois indivíduos se aproximaram de um terceiro, que recebeu um valor, foi até um terreno cerca de dez metros do local em que se encontrava, abaixou-se, pegou algo em uma sacola e entregou aos dois indivíduos. Esta ação se repetiu mais uma vez. Após alguns minutos, resolveram efetuar a abordagem de Maycon, o qual confessou que a droga lhe pertencia. Foram encontradas no interior da sacola porções de maconha, crack e cocaína, além de R\$ 21,00 em dinheiro trocado. Maycon disse que era a sua primeira vez naquele local. Verificou-se na Unidade Policial que Maycon estava foragido (fl. 12).

Alberto apresentou relato idêntico (fl. 13).

Perante o Delegado de Polícia, o réu preferiu permanecer em silêncio (fl. 07).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais civis foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Silvio relatou que o local dos fatos é conhecido pela mercancia de drogas. Foi até o local com seu parceiro e permaneceram acampanados por algum tempo. Presenciaram três usuários adquirindo drogas com o réu. Foi realizada a abordagem. Com o réu foi encontrada a quantia de R\$ 21,00. Próximo ao réu foi encontrada uma sacola que continha as drogas apreendidas.

Alberto disse que no local funciona um conhecido ponto de venda de drogas. Foi até o local com seu parceiro, onde permaneceram em campana por cerca de dez minutos. Nesse período, viu o réu vendendo drogas a três pessoas. Foi realizada a abordagem. Com o réu foi encontrado dinheiro e, próximo a ele, uma sacola com drogas. O réu confessou a traficância.

Maycon confessou a prática delitiva. Afirmou que havia acabado de sair da cadeia, estava em situação de rua e, para sobreviver, viu-se obrigado a traficar. Está arrependido.

Não obstante a manifestação da ilustre defesa, a pretensão acusatória é procedente. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 16/18), laudo de constatação prévia (fls. 46/51) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 96/98), os quais constatarem no material apreendido a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os policiais civis ouvidos narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e o encontro das drogas. Relataram que realizaram diligências no local dos

fatos, onde funciona um conhecido ponto de venda de drogas, e, após breve campana, visualizaram Maycon com comportamento que indicava a traficância, visto que pessoas se aproximavam dele, entregavam dinheiro, ele se deslocava até um terreno, pegava algo em uma sacola e entregava a tais pessoas; realizada a abordagem, no interior da referida sacola foram encontradas as drogas apreendidas, além de dinheiro em notas trocadas.

Os agentes policiais apresentaram relatos uníssonos, não havendo qualquer contradição ou incoerência que pudesse fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, circunstância que confere ainda mais credibilidade aos relatos.

Não bastassem os firmes testemunhos policiais, o réu confessou espontaneamente a prática delitiva.

Não bastassem o relato dos policiais, que informaram terem visto Maycon vendendo entorpecentes, e a confissão judicial, a quantidade e variedade de drogas apreendidas (98 porções de entorpecentes de três tipos), o dinheiro em espécie apreendido (R\$ 21,00 em notas trocadas) e contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Provado, assim, que Maycon praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

O acusado, no entanto, registra maus antecedentes. Nesta primeira etapa, valoro como mau antecedente a condenação sofrida pelo réu no processo nº 0003133-32.2016.8.26.0635, da 25ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 12.09.2016 (fls. 55/57).

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também não são favoráveis ao acusado.

Embora a quantidade de entorpecentes não se revele considerável (108,9 gramas), há variedade de drogas. Além disso, foi apreendida cocaína, droga de alta nocividade. Em razão dessas circunstâncias, fixo a básica acima do piso legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, presente a agravante de reincidência, pois Maycon foi condenado pelo crime de tráfico de drogas no processo nº 0022360-46.2018.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 27.04.2019 (fls. 55/56).

Também presente a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, haja vista que o réu confessou o cometimento do crime.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Não é possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que Maycon é reincidente.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ao que consta, o acusado não goza de padrão de vida elevado. Por esta razão, considerando sua presumível situação econômica, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da reincidência e quantidade de pena aplicada, Maycon deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A quantidade de pena aplicada e a reincidência específica impedem a substituição da

pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Maycon Nelson de Almeida, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de crimes seu meio de vida. Cabe ressaltar que ele praticou o crime enquanto cumpria pena por delito anterior na vigência de regime prisional menos rigoroso. Assim, há fundado receio de que Maycon volte a delinquir caso seja solto prematuramente. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado. Por estes motivos, mantenho a prisão cautelar.

Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA